PROYECTO DE LEY

Ley de libertad de moneda y de indexación en los contratos y de fecha máxima de unificación cambiaria

Deroga la prohibición de indexar (arts. 7 y 10 de la Ley 23.928) desde su sanción, da rango de ley a los arts. 765 y 766 del Código Civil y Comercial en la redacción del DNU 70/2023 y autoriza la canasta de monedas para pagar tributos. Fija la fecha máxima de unificación cambiaria, con una única prórroga por ley, y deroga los arts. 1 a 3 del DNU 609/2019 con vigencia diferida a la apertura de la transición cambiaria.

Propuesta 4: Ahorrar y cobrar en la moneda que elijas · Propuesta 2: Dólar libre entre privados
Cuándo: Fase I: se envía en los Días 61–100, después de la reforma de la Carta Orgánica, y se sanciona en el año 1. Los Capítulos I, II y IV (art. 10) rigen desde la publicación; la canasta de monedas (Cap. III) y la derogación del DNU 609/2019 (arts. 11 y 12), desde la apertura de la transición cambiaria al comenzar el año 3 (Fase II).
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

Después de décadas de inflación, los argentinos ahorran, cobran y contratan en la moneda que les da previsibilidad. La ley vigente no acompaña esa realidad: los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928, en la redacción del artículo 4° de la Ley N° 25.561, prohíben pactar la actualización monetaria o la indexación por precios, y la regla que obliga a pagar en la moneda pactada depende hoy de la redacción que el Decreto N° 70/2023 dio a los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial. Este proyecto deroga la prohibición de indexar, que rige desde su sanción, y da rango de ley formal a esos dos artículos. La actualización se permite, no se impone: solo procede si las partes la pactan. Con vigencia diferida a la transición cambiaria, autoriza al Banco Central de la República Argentina a definir una canasta de monedas con las que se pueden pagar los tributos nacionales, que siguen determinándose en pesos, y deroga los artículos 1° a 3° del Decreto N° 609/2019, que obligan a ingresar y liquidar los cobros de exportación y que, por tener rango de ley, no pueden derogarse por decreto simple. Por último, fija por ley una fecha máxima para la unificación del mercado de cambios, que solo puede prorrogarse una vez y por el Congreso, para que el régimen transitorio no se vuelva permanente.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Libertad de indexación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar la libertad de las partes para elegir la moneda de sus obligaciones y para pactar su actualización, establecer la canasta de monedas aceptadas para el pago de los tributos nacionales y fijar la fecha máxima de unificación del mercado de cambios.

ARTÍCULO 2°.- Derogación de la prohibición de indexar. Deróganse los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928, en la redacción dada por el artículo 4° de la Ley N° 25.561.

ARTÍCULO 3°.- Alcance de la derogación. La derogación del artículo 10 de la Ley N° 23.928 no restablece la vigencia de las normas que ese artículo mantenía derogadas. Las disposiciones legales y reglamentarias que, por remisión a los artículos 7° o 10 de esa ley, prohíban o limiten la actualización monetaria, la indexación por precios o la variación de costos en obligaciones de origen contractual quedan sin efecto en esa parte.

ARTÍCULO 4°.- Cláusulas de actualización. En las obligaciones de dar dinero, las partes pueden pactar la actualización monetaria, la indexación por precios o la variación de costos, con base en un índice oficial o privado, siempre que sea publicado y verificable por ambas partes. A falta de pacto, la obligación no se actualiza, salvo que una ley lo disponga.

Capítulo II – Moneda de los contratos

ARTÍCULO 5°.- Ratificación de los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial. Ratifícase la sustitución de los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial de la Nación dispuesta por los artículos 250 y 251 del Decreto N° 70/2023. En consecuencia, esos artículos quedan redactados de la siguiente forma: «Artículo 765.- Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes.» «Artículo 766.- Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene.»

ARTÍCULO 6°.- Activos digitales. Las partes pueden pactar el pago en un activo virtual o digital. En ese caso, el deudor se libera entregando la cantidad pactada del activo designado, conforme a lo dispuesto en el artículo 766 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las operaciones con proveedores de servicios de activos virtuales, definidos en el artículo 4° bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, se rigen por los artículos 37 y siguientes de la Ley N° 27.739 y sus normas reglamentarias.

Capítulo III – Canasta de monedas

ARTÍCULO 7°.- Canasta de monedas. El Banco Central de la República Argentina define y publica la canasta de monedas aceptadas para el pago de los tributos nacionales y de las demás obligaciones de dar dinero con el Sector Público Nacional, integrada por el peso y por las monedas extranjeras que reúnan las condiciones de libre convertibilidad, de cotización en el mercado local y de disponibilidad de cuentas en las entidades financieras del país. El Banco Central publica cada día hábil el tipo de cambio de referencia de cada moneda de la canasta y revisa su composición al menos una vez por año. La canasta no altera la moneda que las partes pacten en sus obligaciones, que se rigen por los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 8°.- Pago de tributos. Los tributos nacionales y las demás obligaciones de dar dinero con el Sector Público Nacional se determinan en pesos y pueden cancelarse con cualquiera de las monedas de la canasta, al tipo de cambio de referencia del día hábil anterior al pago. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamenta la forma de pago de los tributos a su cargo. El peso es la moneda de cuenta del Sector Público Nacional: las sumas percibidas en otras monedas se registran en pesos al tipo de cambio aplicado, conforme a la Ley N° 24.156, y no alteran la distribución de los tributos coparticipables.

Capítulo IV – Unificación del mercado de cambios

ARTÍCULO 9°.- Régimen transitorio. El Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de las facultades que le asigna el artículo 4°, inciso f), de su Carta Orgánica, puede establecer un único tramo transitorio del mercado de cambios con reglas diferenciadas según el destino de las divisas. El día de su apertura publica su fecha de cierre, que no puede exceder de doce (12) meses ni de la fecha máxima del artículo 10. La fecha de cierre no puede prorrogarse por norma del Banco Central.

ARTÍCULO 10°.- Fecha máxima de unificación. El mercado de cambios queda unificado, sin tramos diferenciados, a más tardar el 10 de diciembre de 2030. Esa fecha puede prorrogarse por única vez, por ley del Congreso de la Nación, por un plazo no mayor de seis (6) meses. Vencida la fecha máxima o su prórroga, cesa de pleno derecho todo régimen diferenciado.

ARTÍCULO 11°.- Derogación de la obligación de liquidar exportaciones. Deróganse los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto N° 609/2019 y sus modificatorios. Desde la entrada en vigencia de este artículo, los exportadores de bienes y servicios perciben el contravalor de sus exportaciones en la moneda pactada y no están obligados a ingresarlo al país ni a negociarlo en el mercado de cambios, sin perjuicio del pago de los tributos que correspondan y de los regímenes informativos que establezca el Banco Central de la República Argentina.

ARTÍCULO 12°.- Estímulos a la exportación. Desde la misma fecha, el pago de los estímulos a la exportación del Código Aduanero (Ley N° 22.415) y de los demás beneficios a los exportadores no puede condicionarse al ingreso ni a la liquidación de divisas. El Poder Ejecutivo nacional adecua el Decreto N° 661/2019 y las demás normas reglamentarias que establezcan esa condición.

Capítulo V – Disposiciones finales

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. Los Capítulos I, II y IV, con excepción de los artículos 11 y 12, entran en vigencia el día siguiente al de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. El Capítulo III y los artículos 11 y 12 entran en vigencia en la fecha de apertura del tramo transitorio del artículo 9° que fije el Banco Central de la República Argentina o, si no lo abriera, en la fecha máxima del artículo 10, la que ocurra primero.

ARTÍCULO 14°.- Costo fiscal. La presente ley no autoriza gastos ni crea fondos. Su aplicación se atiende con los recursos propios del Banco Central de la República Argentina y con los créditos vigentes de la ARCA.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app